



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ ЗІЯТКЕРЛІК
МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫ КОМИТЕТІНІҢ
«ҰЛТТЫҚ ЗІЯТКЕРЛІК МЕНШІК
ИНСТИТУТЫ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
КОМИТЕТА ПО ПРАВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Мәңгілік Ел даңғылы, ғимарат 57А, т.е.б. 8, Есіл ауданы,
Астана қаласы, Қазақстан Республикасы, 010000
Тел: (7172) 62 15 04 62 15 91
<http://www.kazpatent.kz>, e-mail: kazpatent@kazpatent.kz

Проспект Мангилик Ел, здание 57А, н.п. 8, район Есиль,
город Астана, Республика Казахстан, 010000
Тел: (7172) 62 15 04 62 15 91
<http://www.kazpatent.kz>, e-mail: kazpatent@kazpatent.kz

При переписке просим
ссылаться на заявку № 2024/0998.1 от 18.11.2024

Банченко Денис Юрьевич
улица Комарова 37, 56, г. Байконур,
Кызылординская область, 468320
d.u.banchenko@gmail.com

СҰРАНЫС/ ЗАПРОС

(54) по заявке на изобретение «Система оценки произведений искусства через нейрофизиологический анализ состояний сознания и биометрических данных как механизм передачи состояний через искусство»

В результате рассмотрения материалов заявки установлено не соответствие оформления представленных документов требованиям Правил проведения экспертизы заявок на объекты промышленной собственности (далее — Правила), а именно:

1. Согласно пункту 6 Правил, описание изобретения начинается с названия изобретения и содержит следующие разделы:

- область техники, к которой относится изобретение;
- уровень техники;
- сущность изобретения;
- перечень фигур чертежей и иных материалов;
- сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.

1) Название изобретения в заявлении указано как «Система оценки произведений искусства через нейрофизиологический анализ состояний сознания и биометрических данных как механизм передачи состояний через искусство», тогда как в описании изложено «Система объективной оценки произведений искусства через нейрофизиологический и когнитивный анализ определяющих состояние сознания и биометрические данные как система фиксации и передачи состояний сознания через произведения искусства». Согласно подпункту 11 пункта 64 Правил, название изобретения, приведенное в заявлении, должно соответствовать названию, приведенному в описании. В этой связи предлагаем привести в соответствие название изобретения в заявлении и описании изобретения.

2) Согласно пункту 9 Правил, при составлении описания в разделе «Уровень техники» необходимо представить сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению по совокупности существенных признаков (прототипа). Кроме того, при описании каждого из аналогов непосредственно в тексте описания необходимо привести библиографические данные источника информации, в котором раскрыты, признаки, характеризующие аналог, с выделением тех, которые совпадают с существенными признаками заявляемого

изобретения, а также известные заявителю причины, препятствующие получению требуемого технического результата.

3) Согласно пункту 12 Правил, в сведениях, подтверждающих возможность осуществления изобретения, раскрывается возможность реализации указанного заявителем назначения и получения технического результата, указанного в сущности изобретения.

В этой связи, на основании пункта 64 Правил, предлагается откорректировать описание изобретения согласно требованиям пунктов 6, 9, 11 и 12 Правил.

2. Несоответствие формулы изобретения пунктам 19 и 24 Правил.

Согласно пункту 19 Правил, формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом. Формула изобретения должна определять объект изобретения и выражать сущность изобретения.

Кроме этого, формула изобретения должна быть ясной, точной, основываться на описании и характеризовать изобретение понятиями, содержащимися в описании.

Согласно пункту 24 Правил, пункт формулы, состоит из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого необходимо начать изложение формулы, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога. При составлении пункта формулы после изложения ограничительной части вводится словосочетание «отличающийся тем, что», непосредственно после которого излагается отличительная часть.

Пункт формулы необходимо излагать в виде одного предложения.

В этой связи, на основании пунктов 19 и 24 Правил, предлагается откорректировать формулу изобретения согласно требованиям пунктов Правил.

Учитывая вышеизложенное, просим в течение трех месяцев с даты направления запроса представить откорректированные материалы заявки (*описание и формулу изобретения*). После представления ответа рассмотрение заявки будет продолжено.

При подготовке ответа на запрос просим учесть, что изменения и дополнения, вносимые в материалы заявки, не должны изменять сущность изобретения согласно пункту 85 Правил.

При непредставлении в указанный срок ответа на запрос либо ходатайства о продлении установленного срока, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Патентного закона Республики Казахстан заявка считается отозванной.

Подписано ЭЦП:

Д. Алимжанова (Руководитель управления)

Г. Кылышбаева (Главный эксперт)